צֵרוּף שְׁמוֹנָה חוּטִין וַחֲמִשָּׁה קְשָׁרִין שֶׁבָּהּ עוֹלֶה תַּרְיַ"ג, וְעַל זֶה אָמְרוּ (מנחות מג:) 'שְׁקוּלָה מִצְוַת צִיצִית כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְוֹת'[יג]. וְעוֹד רָמְזוּ בָּזֶה כִּי גּוּפוֹ שֶׁל אָדָם וְנַפְשׁוֹ הַכֹּל לְהַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא, כִּי הַלָּבָן רָמְזוּ לַגּוּף שֶׁנִּבְרָא מִן הַלֵּבֶן, וְחוּטִין רוֹמְזוּ לִתְחִלַּת בְּרִיָּתוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁהוּא כְּעֵין חוּטִין כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (נדה כה:) 'אָמַר רַב עַמְרָם שְׁתֵּי יַרְכוֹתָיו כִּשְׁנֵי חוּטִין שֶׁל זְהוֹרִית'. וְהַתְּכֵלֶת דּוֹמֶה לָרָקִיעַ וְרָמוּז לַנֶּפֶשׁ שֶׁהוּא מִן הָעֶלְיוֹנִים. וְלָזֶה אָמְרוּ רַז"ל (מנחות שם) 'תְּכֵלֶת דּוֹמֶה לְיָם וְיָם דּוֹמֶה לָרָקִיעַ וְרָקִיעַ דּוֹמֶה לְכִסֵּא הַכָּבוֹד', וְכוֹרְכִין חוּט הַתְּכֵלֶת עַל הַלָּבָן[יד] שֶׁהַנֶּפֶשׁ הִיא הָעֶלְיוֹנָה וְהַגּוּף הַתַּחְתּוֹן, וְעוֹשִׂין הַכְּרִיכוֹת לְרַמֵּז הָרְקִיעִים וַאֲוִירִים שֶׁבֵּינֵיהֶם[טו] (חינוך).

מנחות ל"ז: מג: רמב"ם הל' ציצית, ספר המצוות מצות עשה י"ד, סמ"ג עשין כ"ו, סמ"ק סי' ל"א, אורח חיים סי' י"א.

משנה הלכות

צמר ופשתן פוטרין בין במינם ובין שלא במינם, ושאר מינין במינם פוטרים שלא במינם אינם פוטרים[טז], מיהו נכון שלא לעשות שום ציצית רק מצמר[יז]. וצריך לטוותן לשמה[יח]. טוון עכו"ם פסולים[יט].

הפטורים מציצית. נשים פטורין מציצית[כ] וכשרים לעשותה[כא], ויש חולקים[כב] שלא יעשו אותן. כסות לילה פטור אפילו ביום, כסות יום חייבת אף בלילה[כג]. בגד שאול או גזול פטור מן הציצית, ולאחר שלשים יום חייב מדרבנן[כד]. טומטום ואנדרוגינוס חייבים מספק[כה].

כללים. וכל פעם שאדם לובש חייב בברכה[כו].

ומאוד יש להזהיר שלא יקנו בבתי כנסיות הטליתים הקטנים שאין עליהם ציצית כראוי, שלא די שלא מקיימין המצוה מברכין לבטלה גם כן, שכל פעם שלובש חייב לברך. ומצוה זו גדולה מאוד ושקולה כנגד כל התורה שנאמר (במדבר טו, לט) 'וזכרתם את כל מצות ה'[כז], ואמרו ז"ל (שבת לב:) הזהיר בה זוכה ומשמשין אותו עבדים רבים, וגם אמרו (מנחות מג:) שהזהיר בתפילין ומזוזה וציצית מובטח הוא שלא יחטא, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

יג. עיין שם ברש"י ד"ה שקולה. **יד.** עיין מנחות לט. **טו.** עיין מנחות שם. **טז.** רמב"ם שם פ"ג ה"ה. או"ח סי' ט' ס"ב-ג. **יז.** או"ח שם ס"ו. **יח.** רמב"ם שם פ"א הי"א. או"ח סי' י"א ס"א. **יט.** רמב"ם שם הי"ב. או"ח שם ס"ב. **כ.** רמב"ם שם פ"ג ה"ט. או"ח סי' י"ז ס"ב. **כא.** הגהות מיימוניות שם פ"א הי"ב אות ט. או"ח סי' י"ד ס"א. **כב.** הגהות מיימוניות שם. או"ח שם בהגה, ועיין ט"ז שם ס"ק א. **כג.** הגהות מיימוניות שם פ"ב ה"ח אות ח. או"ח סי' י"ח ס"א. **כד.** רמב"ם שם פ"ג ה"ד. או"ח סי' י"ד ס"ג, מנחת חינוך, ועיין ביאור הלכה סי' י"א ד"ה אם עשאם. **כה.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' י"ז ס"ב. **כו.** רמב"ם שם פ"ג ה"ח. ועיין או"ח סי' ח' סי"ב ובהגה שם. **כז.** רמב"ם שם פ"ג הי"ב.

מִצְוָה שפז

שֶׁלֹּא לָתוּר אַחַר מַחֲשָׁבוֹת הָרָעוֹת שֶׁבַּלֵּב (לא תעשה רל"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָתוּר אַחַר תַּאֲוֹות וּמַחֲשָׁבוֹת הָרָעוֹת שֶׁבַּלֵּב וּרְאִיַּת הָעֵינַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טו, לט) **'וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם'.**

מִשֶּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי לִבָּא וְעֵינָא תְּרֵי סַרְסוּרֵי דַּעֲבֵרָה הֵם[א], וְעַיִן רוֹאָה וְלֵב חוֹמֵד וּכְלֵי מַעֲשָׂיו גּוֹמְרִים[ב], וְהוּא יְסוֹד גָּדוֹל בַּתּוֹרָה. וְאַל יֹאמַר אָדָם לֹא פָּעַלְתִּי אָוֶן, כִּי מַחֲשָׁבוֹת הָרָעוֹת הֵן אָבוֹת הַטֻּמְאָה, וּבְנֵיהֶם אֲשֶׁר יוֹלִידוּ הֵם הַמַּעֲשִׂים, וְאָמְרוּ זַ"ל (יומא כט.) 'הִרְהוּרֵי עֲבֵרָה קָשִׁים מֵעֲבֵרָה'.

משנה הלכות

שפז) אחרי לבבכם. קיום המצוה, היסוד הגדול שלא נעלה ח"ו על לבנו מחשבת מינות, כגון שלא נשאל מה למעלה ומה למטה ומה לפנים ומה לאחור, או לחשוב שאין תורה מן השמים ולא לחשוב שלא להאמין בדברי חכמינו ז"ל, ושלא לחשוב ולהתבונן בפסוקי דיחזקאל שאסרו חז"ל. כי כל אלו מחשבות וכיוצא בהן מביא האדם לידי כפירה ומינות ח"ו, והשטן מסית אותו לחשוב בהם, ואח"כ עולה ומקטרג. וציוותה התורה שלא לחשוב בהם כלל, ואם באה לו מחשבה כזו יסירנה מיד ויפנה לבו לדברי תורה או דבר אחר שהוא[ג].

אחרי עיניכם. ואחר ראיית עינים זו זנות, ושלא יסתכל ולא יהרהר בנשים, ואמרו ז"ל 'הרהורי עבירה קשים מעבירה', ואפילו באשה פנויה, וכל שכן כשהיא נידה. ומעולם לא הרהר אדם באשה שלא ראה מעולם. ובכלל הזה מי שהוא רודף אחר תאות העולם הזה, כגון מי שהוא משים לבו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו מבלי שיכוון בהם כלל לבריאות גופו ושיוכל להשתדל בעבודת בוראו, רק להשלים נפשו בתענוגים וכדרך הפחותים שאומרים נתענג היום ונמות למחר. ומאוד צריך ליזהר ממחשבות זרות כי הכל הולך אחר המחשבה וסוף מעשה במחשבה תחילה. ואמרו ז"ל (אבות פ"ד מ"ב) 'עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה', ואם ישים דעתו למלאות תאותו הרעה פעם אחת ימשוך אחריה הרבה פעמים, ואם יזכה להיות גיבור לכבוש יצרו ולעצום עיניו מראות ברע פעם אחת יקל בעיניו לעשותו כמה פעמים, כי התאוה תמשיך הבשר כמשוך היין את השותים, כי הסובאים לא תשבע נפשם לעולם ביין, ולפי

שפז) א. במ"ר י, ב. **ב.** ירושלמי ברכות . וברש"י במדבר שם. **ג.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב ה"ג. סמ"ג לאוין ט"ו.

וּבַעֲבוֹדָה זָרָה וּבְעִנְיַן הָאֱמוּנָה וּשְׁאָר פְּרָטִים שֶׁנֶּאֱמַר עֲלֵיהֶם מִין, עַל הַמַּחֲשָׁבָה לְבַדָּהּ נַעֲשֶׂה רָשָׁע גָּמוּר[ד], וּבִשְׁאָר מִצְוֹת אַף שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצָרְפָהּ לְמַעֲשֶׂה[ה] מִיהוּ אִם חָשַׁב לַעֲשׂוֹת וְכָבַשׁ יִצְרוֹ וְלֹא עָשָׂאָהּ הֲרֵי הַמַּחֲשָׁבָה כְּנֶפֶל שֶׁלֹּא רָאָה מְאוֹרוֹת מִימָיו כִּי לֹא יָצְאת לַאֲוִיר הָעוֹלָם, וּמִכָּל מָקוֹם הָרָה עָמָל וְיָלַד שֶׁקֶר. וְנִלְוֶה אֶל הָאַזְהָרָה רְאִית עֵינַיִם, כִּי לְעוֹלָם לֹא יַחְשֹׁב אָדָם עַל אִשָּׁה אִם לֹא רָאָה אוֹתָהּ, וְזֶה 'אַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם', שֶׁהַזְּנוּת בָּאָה עַל יְדֵי רְאִית עֵינַיִם. נִמְצָא עֲבוֹדָה זָרָה וְגִלּוּי עֲרָיוֹת בָּאִים מִכְּתוֹב אֶחָד. הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יָשִׂים יִרְאָתוֹ עַל פָּנֵינוּ וּמַחְשְׁבוֹתֵינוּ לְבִלְתִּי נֶחֱטָא (אלה המצוות (חאגיז) מצוה שפז).

ברכות יב: רמב"ם הל' עבודה זרה פ"ב, ספר המצוות ל"א תעשה מ"ז, סמ"ג לאוין ט"ז, סמ"ק סי' י"ב.

פָּרָשַׁת קֹרַח יֵשׁ בָּהּ ט' מִצְוֹת עֲשֵׂה וְי"ד מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה שפח

שֶׁנִּצְטַוּוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם לִשְׁמֹר הַמִּקְדָּשׁ (מצות עשה קנ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּשְׁמְרוּ הַכֹּהֲנִים הַמִּקְדָּשׁ מִבִּפְנִים וְהַלְוִיִּם מִבַּחוּץ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, ג) 'וְשָׁמְרוּ מִשְׁמַרְתְּךָ וּמִשְׁמֶרֶת כָּל הָאֹהֶל' וְגוֹ'.

משנה הלכות

הרגילם נפשם בו תחזק עליהם תאותם, וכן הדבר הזה, בכל איש בהרגילו את עצמו בתאוות ובהתמידו בהן יחזק עליו יצרו הרע יום יום, ובהמנע מהם ישמח בחלקו תמיד ויראה כי אלקים עשה את האדם ישר[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובכל שעה.

שפח) גדרי המצוה. מצות עשה על הכהנים והלויים לשמור את בית המקדש[א], והכהנים שומרים אותו בג' מקומות מבפנים והלויים בכ"א מקומות מבחוץ[ב]. ודעת הרמב"ם[ג] והחינוך ועוד דאין שמירה אלא בלילה, ויש

ד. קידושין לט: ה. שם מ. ו. ע"פ תהלים ז, טו. ז. ראה בחינוך. **שפח) א.** רמב"ם הל' בית הבחירה שם. ב. שם ה"ד. ג. שם ה"ב.

מִשְׁמֶרֶת הַמִּצְוָה. לִהְיוֹת כִּי מִכְּבוֹד הַמֶּלֶךְ לְמַנּוֹת עַל בֵּיתוֹ שׁוֹמְרִים לְכָבוֹד וְתִפְאֶרֶת כְּדֶרֶךְ הַמְּלָכִים הַגְּדוֹלִים אֲשֶׁר בָּאָרֶץ שֶׁיַּעֲשׂוּ כֵּן, וְאֵלּוּ הַשּׁוֹמְרִים לֹא מִפַּחַד וּרְעָדַת אוֹיֵב הֵם כְּלָל, כִּי בִּזְמַן שֶׁהָיוּ עוֹשִׂים רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם הֲבִטַּחְנוּ מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁמֹר דְּלָתוֹת שֶׁל כָּל יִשְׂרָאֵל וְכָל שֶׁכֵּן הֵיכָלוֹ, אֶלָּא שֶׁלִּהְיוֹת כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד וְלָתֵת מוֹרָאוֹ עַל לֵב הָאָדָם, אֵינוֹ דּוֹמֶה פַּלְטֵרִין שֶׁיֵּשׁ עֲלָיו שׁוֹמְרִין לְפַלְטֵרִין שֶׁאֵין עָלָיו שׁוֹמְרִין[ד] (חינוך. ועיין אלה המצוות (חאגיז) מצוה שפח)[ה], **אַף כִּי הָיוּ שׁוֹמְרִים עַל הָאֵשׁ שֶׁלֹּא תִּכְבֶּה וְהַטֻּמְאָה שֶׁלֹּא תִּכָּנֵס בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קנג). **וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר** (שה"ש ג, ז) **'הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבֹּרִים סָבִיב לָהּ מִגִּבֹּרֵי יִשְׂרָאֵל' וְגו', כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה לְהֵיכַל קֹדֶשׁ, וְהָיוּ שׁוֹמְרִים מִשְׁמָרוֹת כְּעָנְיַן מַלְאָכִים הָעֶלְיוֹנִים שֶׁעוֹמְדִין מִשְׁמָרוֹת**[ו]. **וְלָזֶה אָמְרוּ**

משנה הלכות

מהראשונים[ז] דסבירא להו דהיו שומרים ביום ובלילה.

הכשרים לשמירה. וכל הפסולים לעבודה כשרים לשמירה זו, ופסולים שאמרו שכשרים לשמירה זו כלומר פסולים מחמת מומין, אבל חלל פסול גם לזו[ח]. וקטנים אי כשרים לשמירה מחלוקת הפוסקים[ט].

מה בין שמירת כהנים ללויים. והכהנים היו שומרים בבית אבטינס ובית הניצוץ ובית המוקד, ולא בפנים בעזרה ממש[י], והלויים מבחוץ היינו על פני השמים בלי חדרים[יא].

איש הר הבית. ומעמידין אחד שהיה מחזר על המשמרות כל הלילה ואבוקות דולקות לפניו, ואיש הר הבית היה נקרא, וכל משמר שאינו עומד ואומר לו איש הר הבית שלום עליך, ניכר שהוא ישן, וחובטו במקל, ורשות היה לו לשרוף את כסותו ובגדיו נשרפין, והיה נשמע קולו עד שהיו אומרין בירושלים קול בן לוי נשמע שלוקה בעזרה ובגדיו נשרפין על שישן על משמרתו[יב].

מקומות השמירה. ואלו הם המקומות ששמרו שם, הכהנים בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד[יג]. והלויים שומרים על חמישה שערי הבית ועל

ד. עיין ילקו"ש קורח סוף רמז תשנב. **ה.** ע"ע רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח ה"א. **ו.** ע"ע מצודת דוד מצוה שיד. **ז.** עיין שם במשנה למלך בשם מפרש למס' תמיד כה: ד"ה היו עליות, ועיין במנחת חינוך. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** עיין בכסף משנה ומשנה למלך שם ה"ה, ועיין מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"ה. **יא.** עיין מס' מידות פ"א מ"ט, וברע"ב שם. ומנחת חינוך. **יב.** שם ה"י. **יג.** שם ה"ה.

רַז"ל (ברכות נד:) חָתָן וְכַלָּה צְרִיכִין שְׁמוּר, כִּי הַמְקֻדָּשׁ וְכֵלָיו רוֹמְזִים יְחוּד חָתָן וְכַלָּה, וּלְפִיכָךְ צְרִיכִין שְׁמוּר (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה דש).

תמיד פ"א, מידות פ"א, רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח, ספר המצוות מצות עשה כ"ב ולא תעשה ס"ז, סמ"ג עשין קס"ה.

מִצְוָה שפט

שֶׁלֹּא יִתְעַפְּקוּ הַלְוִיִּם בַּעֲבוֹדַת הַכֹּהֲנִים (לא תעשה רל"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִתְעַסְּקוּ הַלְוִיִּם בָּעֲבוֹדָה הַמְיֻחֶדֶת לַכֹּהֲנִים אוֹ לְלְוִיִּם אֲחֵרִים, אֶלָּא כָּל אֶחָד יַעֲשֶׂה בִּמְלַאכְתּוֹ הַמְיֻחֶדֶת לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, ג) **'אַךְ אֶל כְּלֵי הַמְקֹדֶשׁ וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יִקְרָבוּ וְלֹא יָמֻתוּ גַּם הֵם גַּם אַתֶּם', וְנֶאֱמַר** (שם ד, יט) **'אִישׁ אִישׁ עַל עֲבֹדָתוֹ וְאֶל מַשָּׂאוֹ'.**

משנה הלכות

ארבע פינותיו מתוכו, ועל ארבע פינות העזרה מבחוץ, שאסור לישב בעזרה, ועל חמישה שערי העזרה חוץ לעזרה, ובלשכת הקרבן ובלשכת הפרוכת, ואחורי בית הכפורת[יד]. בשחר קודם שיעלה עמוד השחר סמוך לו יבוא ממונה של מקדש ודפק על הכהנים שבבית המוקד לפתוח והן פותחין לו[טו]. ונוהג בזמן הבית שיבנה במהרה בימינו בזכרי כהונה ולויים הזכרים.

שפט) גדרי האיסור. כהן או לוי שנתמנה לעבודה או למשא או לכל מלאכה המיוחדת לו בבית המקדש אסור לו לשנות ולעבוד עבודת חבירו, ושמואל הרואה ודוד המלך ע"ה חילקו את הלויים לארבעה ועשרים משמרות, ועובד בכל שבת משמר אחד, עד שיעברו כולם וחוזר חלילה. כל אנשי משמר של אותה השבוע מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות, וראשי האבות מחלקים העובדין ביום שלהם 'איש איש על עבודתו', וכל הלויים מוזהרין על עבודת המזבח[א]. וכשם שהלויים מוזהרין שלא לעבוד עבודת כהנים, כך הכהנים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הלויים, וכן הלויים עצמם מוזהרים שלא יעשה אחד מלאכת חבירו, ושלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר[ב].

העונש. לויים שעבדו עבודת כהנים חייבין מיתה בידי שמים, וכהן שעבד עבודת לוי לדעת הרמב"ם[ג] אינו אלא בלא תעשה ולהראב"ד[ד] במיתה. ונחלקו הפוסקים בדין מסייע, ומיהו כולי עלמא מודי במסייע באופן שאי אפשר זולתו שחייב[ה]. והנה לוי

יד. שם ה"ח-ט. **טו.** שם ה"א. **שפט) א.** רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג ה"ט. **ב.** שם ה"י. **ג.** שם הי"א. **ד.** שם. **ה.** עיין כסף משנה, ומנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמִּשָּׁרְתֵי עֶלְיוֹן עוֹמְדִים אִישׁ אִישׁ עַל עֲבוֹדָתוֹ, וְצָרִיךְ לְשָׁמְרָהּ מִן הַיֵּאוּשׁ וְהָעַצְלָה וּלְקַיְּמָהּ בְּכִוּוּן גָּמוּר (חינוך), וּמִי שֶׁאֵין מְלַאכְתּוֹ בְּכָךְ שֶׁמָּא יְשַׁנֶּה פְּרַט הַפְּרָטִים וְנִמְצָא מַחֲרִיב אֶת הָעוֹלָם שֶׁמְּהַפֵּךְ מֵרַחֲמִים דִּין וְדִין רַחֲמִים (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רכט)[1], אֲבָל כְּשֶׁיַּעֲמֹד כָּל אֶחָד עַל מְקוֹמוֹ לֹא יֵאָנֶה כָּל אָוֶן כֵּיוָן שֶׁהוּא מֻרְגָּל בְּמִלַּאכְתּוֹ וְיוֹדֵעַ לְכַוֵּן בָּהּ עַל צַד הָאֱמֶת. מִלְּבַד כִּי אֵין סָפֵק כִּי כָּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ עַל יְדֵי רַבִּים פְּשִׁיעָה מְצוּיָה בָּהּ יוֹתֵר מִמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת עַל הַיָּחִיד לְבַדּוֹ, כִּי הָרַבִּים לִפְעָמִים יִסְמְכוּ הָאֶחָד עַל חֲבֵרוֹ וְתִתְבַּטֵּל הַמְּלָאכָה מִבֵּינֵיהֶם וְלֹא תֵעָשֶׂה, וְזֶה דָּבָר בָּרוּר לְכָל אָדָם, וְלֹא כֵן אָדָם בְּשֶׁלּוֹ, וְדֶרֶךְ מָשָׁל אָמְרוּ רַז"ל עַל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה (ב"ב כד:) 'קְדֵירָא דְּבֵי שַׁתָּפֵי לָא חֲמִימָא וְלָא קָרֵירָא' (חינוך. ועיין מצודת דוד שם).

ערכין יא: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג, ספר המצוות לא תעשה ע"ב, סמ"ג לאוין רצ"ו.

משנה הלכות

שאסור במלאכת חבירו וכן כהן במלאכת כהן חבירו אינו חייב עד שזכה חבירו במלאכה זו, כגון אחר שחלק הראש בית אב של אותו יום, או לאחר שעשו פייס וזכה על ידי פייס, וקודם שזכו במלאכה הכל שוים הם[ז].

חילול העבודה. וכהן שעבד בעבודת הלויים כגון שפתח השער, אף שעבר מכל מקום אין צריך לנעול שיפתח לוי, ולוי שעבד עבודתו פסולה כמו זר שעבד, אבל בעבודת הלויים לא מצינו עבודה מחוללת[ח].

ישראל בעבודת לוי. ישראל שעבד עבודת לוי ששורר או ששיער לא מצינו בו איסור, דלא מצינו אזהרה אלא מלויים לכהנים וכהנים ללויים אבל לא לישראל, ואולי כך הוא גזירת הכתוב, וישראלים אינם עוברים כלל אם עובדים עבודת הלויים, ומיהו ישראל העובד בעבודת הקרבה חייב מיתה בידי שמים מלאו דכל זר (מצוה ש"צ) ובשאר עבודות הקרבן בלאו.

כהן פסול. כהן בעל מום ושאר פסולים נכללו בלאו זה דכל המשפחה נאסרה[ט], ומיהו חלל לאו בכלל הוא[י]. ונוהג בזמן הבית בכהנים ולויים הזכרים.

ו. ע"ע מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שיד. ז. מנחת חינוך. ח. שם. ט. שם. י. עיין מנחת חינוך מצוה ש"צ שחלל בכלל זר לכל דבר.

מִצְוָה שצ

שֶׁלֹּא יַעֲבֹד הַזָּר בַּמִּקְדָּשׁ (לא תעשה רל"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַעֲבֹד הַזָּר שֶׁאֵינוֹ מִזֶּרַע אַהֲרֹן עֲבוֹדַת הַכֹּהֵן בַּמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, ד) **'וְזָר לֹא יִקְרַב אֲלֵיכֶם'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְנָתַן הַכְּהֻנָּה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו בְּרִית מֶלַח עוֹלָם, וְיִחֵד עֲבוֹדָתוֹ לַכֹּהֲנִים שֶׁהֵם מִזֶּרַע אַהֲרֹן קְדוֹשׁ ה', וְלֹא יִתְעָרֵב זָר עִמָּהֶם אֲשֶׁר לֹא נִבְחַר לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ לְכָנֵם לְפַלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ בְּלִי רְשׁוּת מֵהַמֶּלֶךְ. וְעוֹד שֶׁאֵינוֹ מִן הַכָּבוֹד לַמֶּלֶךְ לְהַחֲלִיף

משנה הלכות

שצ) המוזהרים. קיום המצוה, כל מי שאינו מזרע אהרן הכהן ובניו הזכרים, הרי הוא בכלל זר ומוזהר על לאו זה שלא יעבוד הזר במקדש, ואם עבר ועבד, עבר בלאו זה[א]. נשים גם כן בכלל לאו זה ואפילו בנות כהנים[ב], ויש חולקין בבת כהן[ג]. כהן חלל שנולד מאיסורי כהונה דאורייתא הרי זה בכלל זר ונכלל בכלל הלאו[ד]. וכלל זה נקוט בידך כל מקום שאמרו כהן פסול לעבודה משום מומין אין חלל בכלל זה, ואפילו במקום שכהן בעל מום כשר חלל פסול, דלאו כהן הוא בכלל אלא לזר נחשב. כהן ממזר אי הוה בכלל הלאו נראה דתלוי בשיטת הפוסקים[ה] אי כהן ממזר הוה כהן או לא, ואפשר להיות ממזר ואינו חלל כגון שנולד מביאה ראשונה, ולדעת קצת פוסקים מעריות לעולם אינו חלל אלא ממזר כהן[ו], עיין מה שכתבתי בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סימן כ"ה).

על איזו עבודה יש חיוב מיתה. והעובר בלאו זה חייב מיתה בידי שמים, ואינו חייב מיתה בידי שמים אלא על ד' עבודות זריקה והקטרה, ניסוך היין, וניסוך המים בחג[ז]. עבד עבודה שאינה תמה ויש אחריה עבודה כגון היוצק, והבולל, והפותת, והמולח, והמניף, והמגיש, והמבדר לחם הפנים, והבזיכין, והמטיב את הנרות, והמצית אש במזבח, והקומץ, והמקבל דם, אף על פי שנפסלו ועבר בלא תעשה ולוקה, אבל אינו חייב מיתה בידי שמים מפני שכל אחד מהם אינו גמר עבודה[ח]. ואינו אסור אלא עבודה שמצותה בכהן, ושחיטת קדשים כשירה בזר

שצ) א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ט ה"א. **ב.** רמב"ם שם, ועיין מנחת חינוך. **ג.** עיין חינוך, והגהות משנה למלך לחינוך, ועיין מנחת חינוך. **ד.** מנחת חינוך ע"פ הרמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ט ה"י, והל' תרומות פ"ו ה"ז, שחלל הוא כזר לכל דבר. **ה.** עיין אבן העזר סי' ז' סי"ד, ובח"מ וב"ש וט"ז שם. **ו.** עיין פרי מגדים או"ח סי' קכ"ח אשל אברהם ס"ק נ"ז. **ז.** רמב"ם הל' ביאת מקדש שם ה"ב. **ח.** שם ה"ה.

בְּנֵי עֲבוֹדָתוֹ וּבְנֵי מִשְׁמַרְתּוֹ בְּכָל עֵת וְעָדָן, כִּי לֹא יַצְלִיחוּ לָעֲבוֹדָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שלד. ועיין חינוך מצוה שצד). וּכְשֶׁהָעֲבוֹדָה מְיֻחֶדֶת לְאִישׁ מְיֻחָד אוֹ לְשִׁבְטָ אֶחָד וּמִשְׁפָּחָה בִּלְבַד, וְלֹא לַאֲחֵרִים, אֲזַי תִּתְפָּרְסֵם הַקְּדֻשָּׁה, וּכְשֶׁלֹּא יִהְיֶה אִישׁ מְיֻחָד לָעֲבוֹדָה מִחֲזֵי כַּעֲבוֹדַת עֲרַאי וְכָל הָרוֹצֶה יַעֲבֹד וְהֶחָדֵל יֶחְדַּל, וּמְלֹאכֶת ה' מִצְוָה הוּא (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רל). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד נִבְחֲרוּ הַכֹּהֲנִים חֵלֶף הַבְּכוֹרִים, כִּי הַבְּכוֹר הוּא דְּגֻמַּת הַחֶסֶד שֶׁהוּא בְּכוֹר לַאֲצִילוּת הַבִּנְיָנִי[ט], וְנִכְנְסוּ הַכֹּהֲנִים בִּמְקוֹמָם כִּי אַהֲרֹן אִישׁ חֶסֶד, וְאֵין הֶעָוֹן מִתְכַּפֵּר אֶלָּא עַל יְדֵי כֹּהֲנִים הַנִּמְשָׁכִים מִצַּד הַחֶסֶד כִּי בּוֹ יְכֻפַּר עָוֹן וְלֹא בְּזוּלָתוֹ (מצודת דוד שם).

יומא כד. סנהדרין פג: זבחים טז. ל"ב. מנחות קט. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ט, ספר המצוות לאוין ע"ד, סמ"ג לאוין ש"ט.

משנה הלכות

לכתחילה[יא] ואפילו בנשים[יב], ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' ט) דרצה לחדש דבשבת אשה אסורה לשחוט בקרבן משום דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, ועיין במשנת העמרמי שם (סי' ט') מה שהערתי. הפשט וניתוח והולכת עצים למזבח כשר בזר[יג]. הדלקת הנרות להרמב"ם[יד] מותר בזר, ולהראב"ד רק דיעבד כשר. זר המקריב קרבן עצים על המזבח חייב דהם קרבן[טו]. תרומת הדשן אין הזר חייב עליה[טז]. ואינו חייב על הקטרה עד שיקטיר בכזית, ועל ניסוך המים בחג ג' לוגין, ועל ניסוך היין ג' לוגין, כפי מה שמתנדבין ממנו, והמקטיר קטורת ביום כיפור במלוא חפניו[יז].

כללים. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ובזמן הזה שבית המקדש חרב בעוונותינו הרבים אם עבר ועשה במקדש אחת מעבודות שהם בכהנים עבר על לאו זה לדעת הרמב"ם[יח], ולהראב"ד דבטלה קדושת המקדש ומקומו אין חייב משום זרות, דכהן גם כן אסור להקריב.

ט. שהחסד הוא ראשית ז' ימי הבנין, עיין שפע טל חלק טל שער ב פ"ב בהגהה. וע"ע בשלה"ק פר' ויגש בהגהה: 'למעלה ברום המעלות בסוד האצילות הם 'שבעת ימים', סוד אצילות הבנין, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות'. **י.** עיין זוה"ק ח"א רנו: 'כהנים מסטרא דחסד אתו, אע"ג דאחיד אהרן בהוד בחסד נמי אחיד'. **יא.** שם ה"ו. **יב.** עיין תוס' חולין ב. ד"ה הכל שוחטין. **יג.** רמב"ם שם. **יד.** שם ה"ז. **טו.** שם ה"ה. **טז.** שם ה"ח. **יז.** שם ה"ד, מנחת חינוך. **יח.** הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד.

מִצְוָה שצא

שֶׁלֹּא לְבַטֵּל שְׁמִירַת הַמִּקְדָּשׁ (לא תעשה רל"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְבַטֵּל שְׁמִירַת הַמִּקְדָּשׁ לְלֶכֶת סְבִיבוֹ בְּכָל (היום וכל) הַלַּיְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, ה) 'וּשְׁמַרְתֶּם אֵת מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בְּמִצְוָה שפ"ח, וְהַמְבַטֵּל שְׁמִירָתוֹ אֵינוֹ מֵקֵל בְּכְבוֹד הַמִּקְדָּשׁ אֶלָּא בְּמִי שֶׁצִּוָּה לִשְׁמֹר, וְנִרְאֶה כְּמַבָּזֶה הַמֶּלֶךְ חַס וְחָלִילָה. וְרָמְזוּ ז"ל (עיין מידות פ"א מ"א) כִּי בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מְקוֹמוֹת שָׁמְרוּ בַּמִּקְדָּשׁ, וְהוּא נֶגֶד הָאַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים סִפְרֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר הַתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב נֶחְלְקוּ עֲלֵיהֶם, וְשֶׁעֲלֵיהֶם הָעוֹלָם עוֹמֵד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ירמיה לג, כה) 'אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי'.

משנה הלכות

שצא) המוזהרים. קיום המצוה, עיין קצת פרטי דינים לעיל (במצות עשה שפ"ח). והנה כהנים ולויים שלא שמרו סביבות המקדש בכל יום עברו על לאו זה[א]. ונראה דהלאו קאי על כל השבט, ובראשם הנשיא והסנהדרין שלהם שבידם להכריח העם לשמור, ומיהו אם מינו מהכהנים והלויים על משמרתם והניחו את מקום משמרתם עברו הם על הלאו, וכן לוי שישן על משמרתו נראה דעבר על לאו זה שהרי ביטל שמירתו, ואולי כל זמן שיש שנים שומרים אינו עובר מהתורה, דלא נתנה התורה שיעור בכמה לשמור.

אין בו מלקות. ומיהו אין לוקין על לאו זה דאין בו מעשה[ב], ואפילו קם לוי בכח ולא הניח שאר לויים לשמור אינו לוקה, וצריך עיון.

השמר דעשה. ונחלקו הראשונים ז"ל בלשון 'ושמרתם', ועיין בגמרא מנחות (לו:) וגם בתוס' שם (ד"ה ושמרת), וברמב"ם[ג], וברש"י על התורה (דברים יג, א) דהשמר בכל מקום הוא לא תעשה, והרמב"ן (שמות כג, יג) השיג על זה, ובעירובין (צו.) אמרינן השמר דעשה עשה עיין שם.

סדר השמירה בבית המוקד. והנה בבית המוקד כיפה, ובית גדול היה מוקף רובדין (ספסלאות) של אבן, וזקני בית אב של אותו היום ישנים שם (שלא היו עומדים על המשמר) ומפתחות העזרה בידם[ד]. ולא היו כהנים ישנים בבגדי כהונה אלא מקפלין

שצא) א. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח ה"ג. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** שם. **ד.** שם ה"ה. ועיין משנה למלך שם, ובה"ו שם.

וְיָדוּעַ כִּי הַתּוֹרָה שׁוֹמֶרֶת הָעוֹלָם לְבַל יֶחֱרַב וְיִפָּסֵד, וּלְפִי שֶׁהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם הָיוּ שׁוֹפְטֵי הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לג, י) 'יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב' וְנֶאֱמַר (שם יז, ט) 'וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְאֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם', וְלָכֵן הֵם נִבְחֲרוּ לִהְיוֹתָם שׁוֹמְרֵי הַמִּקְדָּשׁ בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מְקוֹמוֹת, לְרָמֵז שֶׁהֵם צְרִיכִים לִהְיוֹת שׁוֹמְרִים עַל קְדֻשַּׁת הַבַּיִת וּקְדֻשַּׁת הַתּוֹרָה וְיִשְׂרָאֵל (תורת העולה (לרמ"א) ח"א פי"א). וּלְפִיכָךְ הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לְבַטֵּל בִּשְׁמִירַת הַמִּקְדָּשׁ לָלֶכֶת סְבִיבָיו כָּל הַלַּיְלָה, וְאִישׁ הַר הַבַּיִת עַל מִשְׁמַרְתּוֹ, לְרָמֵז עַל 'קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה' (איכה ב, יט), וּלְעוֹרֵר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל הַקְּדֻשָּׁה. וְעַל הַגְּדוֹל הַדּוֹר לְעוֹרֵר לֵב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּלְפִי שֶׁאָמְרוּ (יהושע א, ח) 'וְהָגִיתָ בָּהּ יוֹמָם וָלָיְלָה', הָלְכוּ סְבִיבָיו כָּל הַיּוֹם וָלַיְלָה, וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁהָלְכוּ סְבִיבָיו רַק בַּלַּיְלָה כִּי עִקַּר הַתּוֹרָה לוֹמְדִים בַּלַּיְלָה[ה].

מראה מקומות עיין לעיל מצוה שפ"ח.

משנה הלכות

ומניחין אותן כנגד ראשיהם, ולובשין בגדי עצמן וישנים על הארץ, כדרך שומרי חצירות המלכים שלא ישינים על המיטות[ו]. אירע קרי לאחד מהם, הולך במסיבה שתחת הקרקע, שהמחילות הפתוחות להר הבית לא נתקדשו, וטובל שם וחוזר עד שנפתחין השערים ויוצא והולך לו, שאסור בעבודה כל היום[ז]. קודם שיעלה עמוד השחר הממונה של מקדש דופק בבית המוקד ופותחין לו, ונוטל המפתח ופותח השער הקטן ונכנס מבית המוקד לעזרה, והכהנים אחריו ושתי אבוקות בידם, נחלקו לשתי כתות אחת למזרח ואחת למערב, והיו בודקין והולכין את כל העזרה עד שיגיעו אלו לאלו, ואומרים הכל שלום, והעמידו עושי חביתין לעשות חביתין[ט]. כסדר הזה עושין בכל לילה חוץ מליל שבת שאין בידם אבוקות אלא בודקין בנרות הדלוקין מערב שבת[י], יהי רצון שנזכה לראותם בעבודתם במהרה.

ה. עיין מנחות צט: ו. עיין שמו"ר מז, ה. ויק"ר יט, א. ז. שם ה"ו. ח. שם ה"ז. ט. שם הי"א. י. שם הי"ב.

מִצְוָה שצב

לִפְדּוֹת בְּכוֹר אָדָם (מצות עשה קנ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזִכְרֵי יִשְׂרָאֵל לִפְדּוֹת מִן הַכֹּהֵן אֶת בְּנוֹ הַבְּכוֹר הַנּוֹלָד לוֹ מִיִּשְׂרְאֵלִית, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, טו) 'אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה אֵת בְּכוֹר הָאָדָם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאֵר הַכָּתוּב (שמות יג, יא-טו) 'וְהָיָה כִּי יְבִאֲךָ ה' אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְגוֹ'. וְהַעֲבַרְתָּ כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לַה' וְגוֹ' וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה. וְהָיָה כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ מָחָר לֵאמֹר מַה זֹּאת וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה' מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים. וַיְהִי כִּי הִקְשָׁה פַּרְעֹה לְשַׁלְּחֵנוּ וַיַּהַרֹג ה' כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר אָדָם וְעַד בְּכוֹר בְּהֵמָה עַל כֵּן אֲנִי זֹבֵחַ לַה'

משנה הלכות

שצב) החיוב. מצוה על כל אדם מישראל לפדות את בנו הבכור שהוא פטר רחם לאמו דוקא, כשיגיע ליום שלשים ואחד שכבר יצא מידי ספק נפל, וליתן ה' סלעים לכהן[א]. יש לו כמה נשים וכל אחת ילדה בכור חייב לפדותן[ב].

פדה קודם ל'. פדה קודם שהגיע ליום שלשים ואחד אינו פדוי וחוזר ופודהו בזמנו, אבל אם התנה שיחול הפדיון לאחר שלשים הוא פדוי, ויש אומרים דאם אין המעות קיים או שהחזירן לאב קודם הזמן אינו פדוי, וטוב לחזור ולפדותו בלי ברכה[ג]. מת הבן בתוך שלשים יחזיר הכהן המעות, ואפילו לא מת אלא נולדו בו סימני טריפה, מת לאחר שלשים חייב לפדותו מכל מקום[ד]. וכתב בספר חסידים (סי' של"ד) 'מעשה בבחור בכור נוטה למות וצעק תפדוני תפדוני, אמר להם חכם פדאוהו ויחיה, מיד פדאוהו וחי עוד כ"ה שנים'.

על ידי שליח. ונחלקו הפוסקים אי האב עושה שליח לפדות[ה]. ובא לידי מעשה בחייל אחד שילדה אשתו בכור, והוריתי שישלח חמש סלעים על הדואר לביתו ולא יתנם במתנה לשום אדם, וביום הפדיון צויתי לו לקרוא על הטעלפאן ויאמר אל הכהן שיקח המעות שלו שמוכן לו שם בביתו, ויצא לדברי הכל, והסכימו עמי גדולי הדור[ו].

שצב) א. רמב"ם הל' בכורים פי"א ה"א וה"ו והי"ז. יו"ד סי' ש"ה ס"א וסי"א. **ב.** רמב"ם שם הכ"א. יו"ד שם סי"ז. **ג.** רמב"ם שם הי"ח. יו"ד שם סי"ג ובהגה. **ד.** רמב"ם שם הי"ז. יו"ד שם סי"ב ובהגה. **ה.** עי' רמ"א יו"ד שם ס"י, ובמפרשים שם. ובחתם סופר יו"ד רצ"ה. ובשו"ת בית שערים יו"ד סי' שפ"ה. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"י סי' קצ"ה. **ו.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קמ"א.

כָּל פֶּטֶר רֶחֶם הַזְּכָרִים וְכָל בְּכוֹר בָּנַי אֶפְדֶּה'. וְנָתְנָה הַתּוֹרָה שִׁעוּר חָמֵשׁ סְלָעִים לְפִי שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם שָׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תוֹרָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קנד), גַּם לְהוֹדִיעֵנוּ שֶׁהַכֹּל לַה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּלְפִיכָךְ בְּנוֹ הַבְּכוֹר חֲמְדַּת לִבּוֹ נִצְטַוָּה לְפָדוֹתוֹ לְהַרְאוֹת שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ, וּמִמֶּנּוּ בָּא לוֹ בְּמַתָּנָה, בִּרְצוֹנוֹ נָתַן לוֹ וּבִרְצוֹנוֹ יִקָּחֶנּוּ לְעֵת הַזְּמַן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רעו. ועיין טעמי מצות שם)'. וְצִוָּה לִתֵּן הַפִּדְיוֹן לַכֹּהֵן לְפִי שֶׁהֵם מְשָׁרְתָיו עוֹבְדִים עֲבוֹדָתוֹ, וְצִוָּה הָאָדוֹן לִתֵּן לִמְשָׁרְתוֹ[ח]. גַּם כִּי הֵם לָקְחוּ

משנה הלכות

שלא על ידי האב. לא פדאו האב פודה את עצמו לכשיגדיל[ט]. ומיהו גם על האב מצוה לפדותו לעולם'. קטן יתום אי בית דין יכולין לפדותו מחלוקת הט"ז[א] והש"ך[יב], ועיין בשו"ת בית שערים (יו"ד סי' שפ"ה), והדעת נוטה שיפדוהו ואין האם חייבת לפדותו[יג].

פרטי דיני הפדיון. היה חולה ולא נימול פודהו מכל מקום, ואם חל יום המילה ביום ל"א מלין קודם ואח"כ פודים[י]. ובכל פודים חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות[יט], ופודים במתנה על מנת להחזיר[כ]. והחתם סופר[כא] כתב דפודים בבאנק נאטען ואין נוהגין כן.

הפטורים. יוצא דופן והבא אחריו והבא אחר נפלים פטורים מפדיה[יא]. כהנים ולויים וכן בת כהן ולוי פטורים[יט]. עכו"ם הבא על בת ישראל וכן הבא על הכהנת נפקעה מקדושתה וחייב בפדיון, והבא על לויה פטור[כב].

הכהן. ואין נותנין הפדיון לכהנת[כא]. ספק בכור המוציא מחבירו עליו הראיה[כב]. ומצוה לחזור אחר כהן כשר ומיוחס, ומיהו כל הכהנים בחזקת כשרות הם, ואם הכהן רוצה להחזיר המעות לבעלים יכול[כג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בישראל הזכרים.

ז. ע"ע חינוך כאן, ובמצוה יח. **ח.** על דרך שביאר בחינוך להלן מצוה שצה. ועיין שם לעיל מצוה שפה. **ט.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם סט"ו. **י.** חינוך סוף מצוה זו. ועיין מנחת חינוך ריש מצוה זו. **יא.** יו"ד שם ס"ק י"א. **יב.** ס"ק י"א כ, ובנקודות הכסף שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קצ"ב, וח"ז סי' קצ"ט, ומה"ת ח"ב סי' רל"א. **יג.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ב. **יד.** עיין ש"ך שם ס"ק יב. **טו.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם ס"ג. **טז.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ח. **יז.** סי' קל"ד, הובא בפתחי תשובה שם ס"ק ז. **יח.** רמב"ם שם הי"ד והט"ז. יו"ד שם סכ"ב כ"ד. **יט.** רמב"ם שם ה"ט-י. יו"ד שם סי"ח. **כ.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ז סי' קצ"ט, ובמה"ת ח"ב סי' רל"ג. **כא.** רמב"ם שם פ"א ה"י. ועיין תשו' חתם סופר סימן ש"א, הובא בפתחי תשובה ס"ק ה. **כב.** רמב"ם שם פי"א הי"ט-כ. יו"ד שם סכ"ה. **כג.** עיין תשובות שאילת יעב"ץ ח"א סימן קנ"ח, ותשובות חתם סופר סי' רצ"א, הובאו בפתחי תשובה ס"ק י"ב. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קצ"ג.

חֵלֶף הַבְּכוֹרִים, שֶׁהָיָה הָעֲבוֹדָה בִּבְכוֹרִים קֹדֶם שֶׁחָטְאוּ, וְאִם כֵּן מִן הָרָאוּי לִתֵּן לָהֶם.

קידושין כט.: בכורות כ. רמב"ם הל' בכורים פי"א, ספר המצוות מצות עשה ק"פ, סמ"ג עשין קמ"ד, סמ"ק סי' רמ"ה, יורה דעה סי' ש"ה.

מִצְוָה שצג

שֶׁלֹּא לִפְדּוֹת בְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה (לא תעשה רל"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא נִפְדֶּה בְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּצְטַוִּינוּ בְּפֶטֶר חֲמוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, יז) 'אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר אוֹ בְּכוֹר כֶּבֶשׂ אוֹ בְּכוֹר עֵז לֹא תִפְדֶּה קֹדֶשׁ הֵם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁבְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה רָאוּי לְהַקְרָבָה לַמִּזְבֵּחַ לְקָרְבָּן אִשֶּׁה לַה', הַוָּה בִּכְלַל כָּל קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁנִּצְטַוִּינוּ שֶׁלֹּא לִפְדּוֹתָם, וְאֵינוֹ יוֹצֵא לִידֵי חֻלִּין לְעוֹלָם כֵּיוָן שֶׁחָלָה עָלָיו קְדֻשַּׁת הַגּוּף, וְאֵין קְדֻשָּׁתוֹ נֶעְתֶּקֶת מִמֶּנּוּ, וְאֵין מוֹעִיל פִּדְיוֹן רַק לְדָבָר שֶׁמַּעֲקָרָא לֹא נִתְקַדֵּשׁ קְדֻשַּׁת

משנה הלכות

שצג) גדרי האיסור. הפודה בכור בהמה טהורה בין בכור תם בין בכור בעל מום עובר בלאו ואינו פדוי, וכמו שאין הבעלים יכולים לפדותו שיצא לחולין, כך הכהן אינו יכול למכרו או לפדותו בעודו תם כיון שהוא עומד לקרבן, אין לכהן זכות בו אלא להקריבו[א].

מכירת בכור. בכור בעל מום מותר למכרו אפילו בזמן הבית דכחולין הוא[ב], ובזמן הזה שאין לנו בית המקדש בעוונותינו הרבים אפילו הוא תמים מותר למכרו, הואיל ולאכילה הוא עומד, ומוכרו בין לכהן ובין לישראל וצריך להודיעו שהוא בכור, כדי שינהוג בו קדושת בכור הלוקח אותו, והזהירו חכמים שלא למכרו באטליז דרך פרהסיא אלא בבית[ג], ויש אומרים דמדאורייתא אסור למכרו בפרהסיא[ד].

קדושת בכור. והבכור קדוש בין בארץ ובין בחוץ לארץ[ה]. והכל חייבים במצוה זו כהנים לויים וישראלים. ואף על פי שנפטרו כהנים ולויים מבכור אדם ופטר חמור, חייבים בבכור בהמה טהורה[ו]. ומצוה

שצג) א. רמב"ם הל' בכורות פ"א הי"ז. **ב.** שם הי"ח. **ג.** רמב"ם שם. יו"ד סי' ש"ו ס"ו. **ד.** עיין תוס' בכורות לא. ד"ה חוץ. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"א. **ו.** רמב"ם שם ה"ז.

עוֹלָם אוֹ בְּהֶקְדֵּשׁ בְּטָעוּת, וְהִזְהִיר לָנוּ בָּזֶה אַף שֶׁהָיָה בִּכְלַל כָּל קָדָשִׁים שֶׁלֹּא יַעֲלֶה עַל דַּעְתֵּנוּ כְּמוֹ שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לִפְדּוֹת פֶּטֶר חֲמוֹר הָכִי נַמִּי בִּכּוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה בִּבְהֵמָה אַחֶרֶת עַל כָּל פָּנִים, וְנַקְרִיב אוֹתָהּ וְלֹא יִהְיֶה הַמְּזַבֵּחַ חָסֵר, כִּי אֵין קְדֻשַּׁת פֶּטֶר חֲמוֹר דּוֹמָה לִקְדֻשַּׁת בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁלֹּא נִתְקַדֵּשׁ רַק לְדָמָיו (עיין חינוך). וְרָמַז גָּדוֹל יֵשׁ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹת וְלִפְטֹר אֶת קְדֻשַּׁת בְּנֵי בְּכוֹרֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּתְקַדְּשׁוּ קְדֻשַּׁת הַגּוּף וְאֵין קְדֻשָּׁתָם נֶעְתֶּקֶת לְעוֹלָם, וְאֵין יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ מַחֲלִיפָם בְּאָמָּה אַחֶרֶת לְעוֹלָם, וְאִם רָאִיתָ פּוֹדִים פֶּטֶר חֲמוֹר הוּא לְזִכָּרוֹן שֶׁפָּדָה הַשֵּׁה בְּמִצְרַיִם, אֲבָל לֹא יִפְטֹר הַחֹל אֶת הַקֹּדֶשׁ

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רלא).

תמורה ח: כא. רמב"ם הל' בכורות פ"א, ספר המצוות לא תעשה ק"ח, סמ"ג לאוין שמ"ג, יורה דעה שכ"א.

משנה הלכות

להקדיש הבכור בפה שנאמר (דברים טו, יט) 'תקדיש לה' אלקיך', ואומר הרי קדוש לה', ואם לא הקדישו ממילא קדוש דהרחם קדשו[ח].

נתינתו לכהן. ונותנין אותו לכהן ולא לכהנת[ט]. ישראל שיש לו בכור חייב לטפל בו עד שיגדיל קצת, בדקה שלשים יום ובגסה חמישים יום[י].

כללים. וכתב המנחת חינוך דלאו זה עובר אפילו בבכור חבירו, ובאמת הכי מסתבר כי העובר ממילא אינו שלו אלא של הקדש, ומכל מקום עובר, אם כן מאי שנא הוא ומאי שנא אחר. ונוהג לענין מכירה בזמן הבית בכל מקום, ולענין פדיון בכל זמן בזכרים ונקבות בבכור תם, ובעל מום מותר הכהן למכור אף בזמן הבית[יא], והעובר ומכר עבר בלאו ואינו לוקה, כיון דלא אהני מעשיו ולא הוה מעשה, ולרבא דסבירא ליה כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ולקי משום דעבר אמימרא דרחמנא[יב] הכי נמי לוקה[יג].

ז. ע"ע רבינו בחיי שמות יג, ב. **ח.** שם ה"ד. יו"ד שם ס"א. **ט.** יו"ד שם בהגה. **י.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם ס"ב. **יא.** רמב"ם שם הי"ח. **יב.** עיין תמורה ד: **יג.** מנחת חינוך.

מִצְוָה שצד

לִהְיוֹת הַלְוִיִּם עוֹבְדִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ (מצות עשה קנ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַלְוִיִּם עוֹבְדִים בַּמִּקְדָּשׁ, לִהְיוֹתָם שׁוֹעֲרִים וּמְשׁוֹרְרִים קְבוּעִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, כג) 'וְעָבַד הַלֵּוִי הוּא אֶת עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מִכְבּוֹד הַמֶּלֶךְ שֶׁיִּהְיוּ אֲנָשִׁים קְבוּעִים יְדוּעִים וְנִכְבָּדִים לִהְיוֹת עוֹבְדִים בְּשֵׁרוּת הַמֶּלֶךְ וּמְשָׁרְתִים לְפָנָיו, וְיִהְיוּ מוּכָנִים בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה לְכָל שֵׁרוּת הַצָּרִיךְ לְצָרְכּוֹ אוֹ לְצָרְכֵי בֵּיתוֹ, וְשֶׁיִּהְיוּ אוֹתָם הַמְשָׁרְתִים יֵרָאוּ בָּתַר כְּלֵי בֵּיתוֹ וְהַנְהָגָתוֹ הַכֹּל עַל מְכוֹנוֹ לֹא יִפָּקֵד מֵהֶם דָּבָר, וְלִהְיוֹתָם פּוֹתְחִים וְנוֹעֲלִים דַּלְתוֹת אַרְמְנוֹתָיו כְּפִי הַצָּרִיךְ,

משנה הלכות

שצד) עבודת הלויים. מצוה עשה להיות הלויים הזכרים מתעסקים בעבודת בית המקדש[א], ואין נכנס לעבודה עד לאחר שילמוד סדר העבודה חמש שנים[ב]. וזה עבודתם שומרים ושוערים לפתוח שערי המקדש ולסגרם, ולשורר בכל יום על הקרבן[ג].

ולוי שהיה אונן מותר לעבוד ולשורר[ד].

שירת הלויים. והשיר שהלויים היו אומרים היה על כל עולת ציבור חובה, ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין, עולות נדבה שמקריבין הצבור לקייץ המזבח, וכן נסכים הבאים בפני עצמן אין אומרין עליהם שירה[ה]. ועיקר השירה הוא בפה, ואין פוחתין משנים עשר לויים העומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה ומוסיפין עליהם עד עולם, ואלו הם המנגנין בפה, ואחרים עומדין שם ומנגנין בכלי שיר מהם לויים מהם ישראלים מיוחסים המשיאין לכהונה, ואין אלו המשוררים בכלי עולין למנין י"ב[ו]. ומנגנין בנבלים וחלילים וכינורות וחצוצרות וצלצל, אין פוחתין משני נבלים ולא מוסיפין על ששה, אין פוחתין משני חלילים ומוסיפים עד שנים עשר, אין פוחתין משתי חצוצרות ומוסיפין עד עשרים ומאה, אין פוחתין מתשעה כינורות ומוסיפין עד עולם, והצלצל אחד בלבד ולא יותר[ז].

זמני שירה. ושנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח, בשחיטת פסח ראשון, ופסח שני, ביום טוב ראשון של פסח, ביום ראשון של עצרת, ובשמונה ימי החג, וחליל זה דוחה שבת[ח].

שצד) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג ה"א. **ב.** שם ה"ז. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"ב. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם ה"ד. **ח.** שם ה"ו.

וְלֹא יֶחְסַר דָּבָר מִבֵּית הַמֶּלֶךְ, וּמַלְכוּתָא דְּאַרְעָא כְּעֵין מַלְכוּתָא דִּרְקִיעָא[ט], וְלָכֵן יְמַנּוּ אֲנָשִׁים יְדוּעִים נִכְבָּדִים לִהְיוֹת כָּל מְלֶאכֶת הַהֵיכָל נַעֲשֶׂה עַל יָדָם (עיין חינוך). וְנִבְחַר לָזֶה שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי שֶׁהוּא שְׁלִישִׁי לַיְצִירָה. וּלְפִי שֶׁאֵינוֹ מִן הַכָּבוֹד לַמֶּלֶךְ לְשַׁנּוֹת מְשַׁמְּשָׁיו יוֹם יוֹם וְיִהְיוּ הַכֹּל מִשְׁתַּמְּשִׁין בְּכֶתֶר שֵׁרוּת הַמֶּלֶךְ, גַּם כִּי אֵינוֹ דּוֹמֶה שֵׁרוּת וְנֶאֱמָנוּת אָדָם קָבוּעַ מְקַבֵּל פְּרַס הַמֶּלֶךְ כָּל יְמֵי חַיָּיו וּמַכִּיר בַּעֲבוֹדָתוֹ בַּעֲלֵי נִסָּיוֹן דּוֹר אַחַר דּוֹר מִמְּשָׁרֵת בֶּן יוֹמוֹ לֹא נִסָּה בְּמְלָאכָה זוֹ לְעוֹלָם, וְלָכֵן לֹא יִכָּנֵם זָר בֵּינֵיהֶם לְעוֹלָם.

מידות פרק א, סוכה נא. בכורות ל: ערכין יא. יג: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג, ספר המצוות מצות עשה כ"ג, סמ"ג עשין קס"ט.

מִצְוָה שצה

מִצְוַת מַעֲשֵׂר (מצות עשה קנ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לָתֵת לַלְוִיִּם חֵלֶק אֶחָד מֵעֲשָׂרָה מִכָּל מַה שֶּׁתּוֹצִיא הָאָרֶץ בְּכָל שָׁנָה וְהוּא הַנִּקְרָא מַעֲשֵׂר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, כד) 'כִּי אֶת מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה' תְּרוּמָה נָתַתִּי לַלְוִיִּם'.

משנה הלכות

דיני המשוררים. הלוי אינו נפסל בשנים ולא במומים לעולם, אלא בקול שאם יתקלקל קולו מרוב הזקנה יפסל לשיר, אבל יהיה מן השוערים[יא].

סדר השיר. וסדר השיר שהלויים היו אומרים ביום הראשון 'לה' הארץ ומלואה', בשני היו אומרים 'גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלקינו הר קדשו', בשלישי היו אומרים 'אלקים נצב בעדת אל בקרב אלקים ישפוט' וגו', כמבואר בברייתא דהשיר שהלויים[יב]. ואין אומרים שיר בלילה[יג], תמיד של בין הערבים אין השיר מעכב בו[יד].

כללים. ונוהג בזמן הבית בלויים זכרים משעה שיגדילו ויעשו אנשים, וילמדו חמש שנים סדר עבודה, ולא בנקבות. ולוי שלא רצה בעבודתו ביטל עשה, ואשר יחפוץ מן הלויים בעבודת בוראו החיים והשלום והברכה והכבוד יהיה איתו.

שצה) גדרי המצוה. אדם מישראל שיש לו גורן תבואה שנגמרה לאכילה,

ט. ברכות נח. **י.** עיין חינוך. **יא.** שם ה"ח. **יב.** שם הל' תמידין פ"ו ה"ט. **יג.** עיין מנחת חינוך ע"פ ערכין יא. **יד.** עיין מגן אברהם או"ח סי' קל"ב ס"ק ד. וטור ובית יוסף שם סי' קל"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מֵאַחַר שֶׁבָּחַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּשִׁבְטוֹ לֵוִי מִתּוֹךְ אֶחָיו לַעֲבוֹדָתוֹ, הָיָה מֵחַסְדּוֹ עֲלֵיהֶם לָתֵת לָהֶם מִחְיָתָם דֶּרֶךְ כָּבוֹד, כִּי כֵן רָאוּי לְמִשְׁרְתֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁלֹּא יִצְטָרְכוּ לִיגַּע אַחַר שׁוּם דָּבָר זוּלַת בַּעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ הַיְקָרָה, וְאִם יֶחְסַר לָהֶם מָזוֹן לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשָׁם וְנָפַשׁ בֵּיתָם לֹא

משנה הלכות

לאחר שהפריש ממנה תרומה גדולה חייב להפריש אחד מעשרה ממה שנשאר והיא נקראת מעשר ראשון, ונותנו ללוי בין זכר ובין נקבה[א], ואסור להקדים מעשר ראשון לתרומה גדולה[ב]. והרמב"ן ז"ל מונה מצוה זו לשתים. א' מצות הפרשת מעשר, ב' מצות נתינתו ללוי[ג].

החיוב על כהנים ולויים. כהן ולוי גם כן מפרישין מעשר ראשון והם לעצמן, וכן בכל מתנות כהונה שחייבין בהן מפרישין והן לעצמן[ד]. ואין מוציאין מכהן לכהן, ועזרא קנס את הלויים שלא יתנו להם מעשר ראשון אלא ינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים מן הגולה[ה]. ואין ללויים או לכהנים אלא משעה שירימו, שנאמר 'אשר ירימו לה" אין לך אלא משעת הרמה ואילך[ו], וטובת הנאה לבעלים[ז].

מהות איסור טבל. ובגמרא (יבמות פו.) פירש רש"י (ד"ה מה תרומה טובלת) דאיסור טבל משום דפתיך ביה תרומה, ובתוספות שם (ד"ה מה תרומה) הקשו דאם כן כהן יהא מותר בטבל, אמנם לפי מה שכתבנו דאין לו לכהן אלא משעת הרמה ואילך, אם כן קודם הרמה גם לכהן לא הותרה וחייב עליה. ובחידושי הארכתי[ח].

פרטי דינים. מעשרין ממקום זה על מקום אחר אבל לא מין על שאינו מינו, ולא מן החיוב על הפטור ולא מן הפטור על החיוב, לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, ואם עישר אינו מעושר, ומעשרין שלא מן המוקף[ט]. כל הפטור מן התרומה פטור מן המעשר וכל שאמרו בתרומה אין תורמין ואם תרמו תרומתו תרומה כך במעשר[י]. אכל טבל אי יש תקנה לאחר שאכל לתקן האיסור, עיין בתוס' יו"ט בגיטין (פ"ג מ"ח) ובשו"ת בית שערים ביורה דעה (סי' תי"ב) ובהגהות משנת העמרמי שם בסופו[יא].

החייב מן התורה. ואינו חייב מן התורה אלא מחמשת מיני דגן, ותירוש, ויצהר, ושאר פירות וירקות הכל מדרבנן[יב],

שצה) א. רמב"ם הל' מעשר פ"א ה"א. יו"ד סי' של"א סס"ו. **ב.** רמב"ם הל' תרומות פ"ג הכ"ג. יו"ד שם סכ"ז. **ג.** ספר המצות שורש י"ב. ועיין מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' מעשר שם ה"ג. יו"ד שם סס"ח. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם סס"ט. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ע. **ז.** עיין רמב"ם הל' תרומות פ"ד ה"ד. יו"ד שם ס"ל. **ח.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ר"ה, וח"ו סי' קמ"ג, ובמה"ת ח"ג סי' קצ"ט, ועיין במשנה הלכות קידושין סי' ס"ו. **ט.** רמב"ם הל' מעשר שם ה"ו. והל' מעשר שני פי"א הט"ו. יו"ד שם סע"א. ר"ה יג: **י.** רמב"ם הל' מעשר שם ה"ז. יו"ד שם סע"ב. **יא.** ועיין שו"ת משנה הלכות ח"א סי' ד. **יב.** תוס' ר"ה יב. ד"ה תנא, ובבכורות נד. ד"ה ושני, ובב"מ פח. ד"ה הכא, ראב"ד הל' תרומות פ"ג הט"ז, והל' מעשר שם ה"ט, ט"ז יו"ד שם ס"ק ה.

יוּכְלוּ לְקַיֵּם עֲבוֹדָתָם בִּשְׁלֵמוּת. וְאַף שֶׁהָיוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים וּלְפִי חֲלֻקָּה שָׁוָה הָיָה רָאוּי שֶׁיְּקַבְּלוּ חֵלֶק אֶחָד מִשְּׁנֵים עָשָׂר, אוּלָם גַּם זֶה יִתְרוֹן לָהֶם לְכֻלָּם, כִּי מִהְיוֹתָם מִבֵּית הַמֶּלֶךְ רָאוּי שֶׁתִּהְיֶה חֶלְקָם יְתֵרָה עַל כֻּלָּם, וְיָבֹא לָהֶם חֵלֶק עֲשִׁירִי נָקִי מִכָּל הוֹצָאוֹת הַקַּרְקַע, וְהַמְחַיֶּה מִשָּׁרְתֵי אֵל בְּמָמוֹנוֹ בִּרְכַּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ תָּנוּחַ עָלָיו בְּכָל אֲשֶׁר לוֹ, וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (אבות פ"ג מי"ג) 'מַעֲשְׂרוֹת סְיָג לָעֹשֶׁר', וְ"עַשֵּׂר' בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְעַשֵּׁר'[יג]. גַּם אָמְרוּ שֶׁאָסוּר לְנַסּוֹת ה' בְּעֵסֶק הַמִּצְוֹת זוּלַת בְּמִצְוָה זוֹ שֶׁמֻּתָּר לְנַסּוֹת אִם יְבָרְכֵהוּ ה' בַּעֲשׂוֹתָהּ אוֹתָהּ, וּמְפֹרָשׁ עַל יְדֵי הַנָּבִיא (מלאכי ג, י) 'הָבִיאוּ אֶת כָּל מַעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וְגוֹ' וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת אָמַר ה' צְבָאוֹת' (חינוך).

מס' מעשרות, רמב"ם הל' מעשר פ"א, ספר המצוות מצות עשה קכ"ז, סמ"ג עשין קל"ה, יורה דעה סי' של"א.

משנה הלכות

ולהרמב"ם[יד] כולם מן התורה חוץ מירקות[טו]. ואינו חייב עד שיגיע לעונת המעשרות, וכל אחד יש לו עונה שלו לענין מעשר[טז]. הלוקח תבואה פטור ממעשר מהתורה וחייב מדרבנן[יז]. ויש עוד דינים בלוקח מישראל או מעכו"ם, ונפקא מינה ביד מי היה המירוח[יח].

כללים. ונוהגים בזמן הזה להכשיר הפירות במים שיטמאו בעודם בטבלם קודם ההפרשה, ולכתחילה אפילו קודם המירוח[יט], ומברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו להפריש מעשר, ואם מפריש גם תרומה ביחד מברך תרומות ומעשרות[כ]. ונהגו היום בארץ ישראל לקנות את המעשר מידי הלוי בסכום קטן כגון נותן ללוי קודם הבציר איזה סכום כסף להלואה ומתנה עמו שבכל הבציר יקנה ממנו המעשר שיעשרו וינכה מהלואה עד תום כל ההלואה, ואם הוא לוי הרגיל לתת לו אינו צריך לזכות לו, ואם לאו יזכה לו המעשר והרי הוא שלו בקנין הלואה. ונוהג בזכרים ונקבות בארץ ישראל, ובזמן הזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים בענין תרומות ומעשרות עד שיבוא מורה צדק ויאמר אי דאורייתא או דרבנן.

יג. תענית ט. ועיין שבת קיט. **יד.** הל' מעשר שם ה"ט. **טו.** ועיין משנה למלך הל' תרומות פ"ב ה"א. **טז.** רמב"ם הל' מעשר פ"ב ה"ג-ד-ה. יו"ד שם סע"ט. **יז.** רמב"ם שם ה"ב. **יח.** עיין רמב"ם הל' תרומה פ"א ה"י והי"ח. יו"ד שם ס"ה וסי"א. ועיין מנחת חינוך. **יט.** יו"ד שם סי"ט בהג"ה. ועיין ש"ך ס"ק ל"ה. **כ.** רמב"ם הל' מעשר פ"א הט"ז. יו"ד שם סע"ח.

מִצְוָה שצו

לְהַפְרִישׁ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר (מצות עשה קנ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהַלְוִיִּם יַפְרִישׁוּ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר הַנִּתָּן לָהֶם וְיִתְּנוּ אוֹתוֹ לַכֹּהֲנִים, וְזֶהוּ הַנִּקְרָא תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, כו) 'וְאֶל הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר לֵאמֹר אֲלֵהֶם כִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַמַּעֲשֵׂר אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם מֵאִתָּם בְּנַחֲלַתְכֶם, וַהֲרֵמֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה' מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁיֵּדְעוּ וְיִתְבּוֹנְנוּ הַלְוִיִּם שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵם יְקָרִים וְנִכְבָּדִים נִבְדָּלִים מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ תָּמִיד, מִכָּל מָקוֹם יֶשְׁנָם עוֹד נִכְבָּדִים עֲלֵיהֶם וְהֵם הַכֹּהֲנִים שֶׁהֵם הַמְשָׁרְתִים הַגְּדוֹלִים וְהַלְוִיִּם טְפֵלִים לָהֶם וְיִלָּוּ עֲלֵיהֶם, הַשּׁוֹעֲרִים מִבַּחוּץ וְהֵם מִבִּפְנִים בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ, נִמְצָא שֶׁהַלְוִיִּם לְגַבֵּי כֹּהֲנִים כְּיִשְׂרְאֵלִים לְגַבֵּי הַלְוִיִּם, וְגָבוֹהַ

משנה הלכות

שצו) גדרי המצוה. קיום המצוה. כל לוי שקיבל מעשר מישראל מצות עשה עליו להפריש מעשר מן המעשר הזה ויתנו לכהן, ויש לו רשות לישראל להפריש תרומת מעשר עד שלא נתן המעשר ללוי ויתן המעשר ללוי ותרומת מעשר לכהן[א].

הפרשה בשיבולים. ישראל שהפריש מעשר ראשון כשהוא בשיבולים ונתן ללוי אין הלוי חייב להפריש תרומה גדולה, ואם הפריש מעשר מדגן קודם שיפריש תרומה גדולה חייב הלוי להפריש תרומה גדולה לכהן[ב]. בן לוי שלקח מעשר בשיבולים וגרם להפקיע תרומה גדולה קונסים אותו לדוש ולזרות וליתן תרומת מעשר מן הדגן[ג].

השיעור שחייב לטפל בה. תרומת מעשר שלא היה בה אחד משמונה בשמינית אינו מטפל בה להוליכה לכהן אלא משליכה לאור ושורפה, וביין ושמן אפילו כל שהיא מוליכה לכהן, היתה טמאה או של דמאי אם אין בה כשיעור שורפה[ד].

פרטי דינים. ותורמין שלא מן המוקף, ותלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף[ה]. עושה אדם שליח להפריש תרומות ומעשרות[ו]. חרש שוטה וקטן שתרמו, והתורם

שצו) א. רמב"ם הל' תרומות פ"ג הי"ב. יו"ד סי' של"א ס"כ. **ב.** רמב"ם שם הי"ג. **ג.** שם הי"ד. **ד.** שם הט"ז. **ה.** שם ה"כ. יו"ד שם סכ"ד בהגה. **ו.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. יו"ד שם סכ"ט.

מֵעַל לְכֻלָּם שׁוֹמֵר הַכֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְלָכֵן יַפְרִישׁוּ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר כְּעֵין שֶׁלָּקְחוּ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וּבָחַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּשֵּׁבֶט עַצְמוֹ אֶחָד לְרֹאשׁ וְקָצִין הוּא וְזַרְעוֹ אַחֲרָיו קֹדֶשׁ וּמְקֻדָּשׁ לַעֲמֹד וּלְשָׁרֵת בִּפְנִים לִפְנֵי ה' תָּמִיד, וּשְׁאָר כָּל הַשֵּׁבֶט נִתַּן לְסַיְּעוֹ בָּעֲבוֹדָה, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (שם, א-ב) 'וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַהֲרֹן אַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ תִּשְׂאוּ אֶת עֲוֹן הַמִּקְדָּשׁ וְגוֹ'. וְגַם אֲחִיךָ מַטֵּה לֵוִי שֵׁבֶט אָבִיךָ הַקְרֵב אִתָּךְ וְיִלָּווּ עָלֶיךָ וִישָׁרְתוּךָ'. וְנָתַן הַלְוִיִּם מְשָׁרְתִים לְאַהֲרֹן וּבָנָיו בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, וְעַל כֵּן בִּהְיוֹת הַכֹּהֲנִים עִקָּר בַּעֲבוֹדַת אֱלֹקֵינוּ זָכוּ בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וּבְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה (חינוך).

גיטין ל: רמב"ם הל' תרומות פ"ג, ספר המצוות מצות עשה קנ"ט, סמ"ג עשין קל"ד.

משנה הלכות

שאינו שלו, ועכו"ם אין תרומתן תרומה[ז]. חרש המדבר ואינו שומע, ואילם השומע ואינו מדבר, וערום שאינו יכול לברך, והסומא, והשיכור שלא הגיע לשכרותו של לוט לכתחילה לא יתרמו ואם תרמו תרומתן תרומה[ח]. ותרומה ניטלת במחשבה[ט]. נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד שני[י]. וכשמפריש תרומת מעשר צריך לדקדק בשיעור במידה ובמשקל[יא]. מפרישין מן המובחר שבפירות, ואם תרם מן הרעה על היפה תרומתו תרומה, ואסור לעשות כן[יב]. התורם משלו על של אחרים הרי זה תרומה וטובת הנאה שלו[יג].

כללים. ונוהג בזמן שהתרומה נוהג. ותרומת מעשר בזמן הזה נותנים לכהנים, דבר הראוי להדלקה מדליקין אותו ונהנין בהדלקתן, ודבר הראוי לבהמה נותנין לבהמה, ומותר להדליק ממנו במבואות האפילות ברשות כהן, ולצרכי רבים, והיינו בטמאה, אבל אם הפריש בטהורה הרי אסור להאכילה לבהמה ואסור לאבדה ולהפסידה[יד], והעלו חכמי ארץ ישראל כמה עצות לאחינו בני ישראל כיצד ינהגו בזמן הזה בארץ ישראל, או שיטמאו הטבל קודם הפרשה או שאר עצות בכל הפירות שמפרישין מהן תרומת מעשר. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן מדאורייתא, ובזמן הזה נחלקו הפוסקים אי דאורייתא או דרבנן עד שיבוא מורה צדק.

ז. רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ל. ח. רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם סל"ב. ט. רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם סמ"ו.
י. עיין רמב"ם הל' מעשרות פ"ט ה"ח-ט. יא. רמב"ם הל' תרומות פ"ג ה"י-יא. יו"ד שם סכ"ד. יב. רמב"ם שם פ"ה ה"א וה"ג. יו"ד שם סנ"ב וסנ"ג. יג. רמב"ם שם פ"ד ה"ב. יו"ד שם ס"ל. יד. עיין רמ"א ביו"ד שם סי"ט.